

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5678/2540

บริษัท เซ็น โทซ่า จำกัด หรือ
บริษัท เซ็น โทซ่า ดีพาร์ทเมนต์สโตร์
จำกัด

โจทก์

โจทก์

นาง นิม นวล ดิณนรเศรษฐ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 18, มาตรา 456

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 243 ก (3)

เมื่อศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องเป็นว่าโจทก์ซื้อบริษัทเซ็นโทซ่า จำกัด หรือบริษัทเซ็นโทซ่าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด แล้ว ชื่อของโจทก์จึงหาขัดแย้งกันไม่ โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเป็นลูกค้าโจทก์ประเภทซื้อสินค้า เงินเชื่อ จำเลยและลูกค้าในความรับผิดชอบของจำเลยได้นำบัตรซื้อสินค้าเงินเชื่อมาซื้อสินค้าไปจากโจทก์ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2533 ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2534 จำเลยชำระค่าสินค้าบางส่วนแล้ว คงค้างชำระ 116,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ดังนี้ คำฟ้องของโจทก์ได้แสดงโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาแล้ว ส่วนที่คำฟ้องของโจทก์มิได้ระบุว่าจำเลยหรือตัวแทนซื้อสินค้าจากโจทก์วันไหน สินค้าอะไรบ้าง และซื้อครั้งละเท่าไรเป็นรายละเอียดที่โจทก์จะนำสืบในชั้นพิจารณา คำฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม ข้อที่จำเลยยกขึ้นอุทธรณ์และฎีกาเป็นข้อที่จำเลยยกขึ้นต่อสู้มา ตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยเป็นการไม่ชอบและศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหานี้ไปเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย แม้สัญญาซื้อขายสินค้าเงินเชื่อจะระบุชื่อโจทก์ว่า

บริษัทเซ็นโทซ่าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด แต่ก็หมายถึงบริษัทเซ็นโทซ่า จำกัด โจทก์ ในคดีนี้เองเพราะบริษัทเซ็นโทซ่าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด มิได้จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลแต่อย่างใด หากแต่เป็นชื่อที่โจทก์ใช้ในการการค้าจึงฟังได้ว่าจำเลยทำ สัญญาซื้อขายสินค้าเงินเชื่อกับโจทก์ตามที่โจทก์ฟ้องและนำสืบ โจทก์จึงมี อำนาจ ฟ้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด โจทก์ มอบอำนาจให้นางสาวกุลสุณีย์ ชินจตุรภัทรฟ้องคดีนี้แทน จำเลยเป็นลูกค้าโจทก์ ประเภทซื้อสินค้าเงินเชื่อโดยโจทก์จำเลยตกลงกันว่าให้จำเลยหรือลูกค้าในความรับผิดชอบของจำเลยสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์เป็นเงินเชื่อด้วยการให้จำเลยมารับบัตรซื้อ สินค้าเงินเชื่อจากโจทก์ เมื่อบัตรดังกล่าวมีลายมือชื่อของจำเลยในช่องผู้สั่งซื้อไม่ว่า จำเลยหรือลูกค้าในความรับผิดชอบของจำเลยนำมาซื้อสินค้าจากโจทก์โดยทุกวันสิ้น เดือน จำเลยจะรวบรวมบัตรสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวไปเก็บเงินจากลูกค้ามาชำระให้แก่ โจทก์ จำเลยได้รับบัตรสั่งซื้อสินค้าจากโจทก์เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2533 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2533 รวม 3 เล่มจำเลยและลูกค้าในความรับผิดชอบของจำเลยได้นำ บัตรสั่งซื้อสินค้าเงินเชื่อมาซื้อสินค้าเงินเชื่อไปจากโจทก์ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2533 ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2534 จำเลยชำระค่าสินค้าบางส่วนและค้างชำระบางส่วนเรื่อยมาจนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2534 จำเลยค้างชำระค่าสินค้าเป็นเงินจำนวน 124,894 บาท และจำเลยได้ชำระเงินในวันดังกล่าวจำนวน 8,894 บาท คงค้างชำระ 116,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 131,513 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย ละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า คำฟ้องระบุชื่อโจทก์ว่า"บริษัทเซ็นโทซ่าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด" แต่สำเนาหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายคำฟ้องระบุชื่อของโจทก์ว่า "บริษัทเซ็นโทซ่า จำกัด" ทำให้จำเลยไม่สามารถเข้าใจได้ว่าบริษัทใดเป็นโจทก์ฟ้องคดีนี้ และโจทก์ไม่ได้บรรยายว่าจำเลยหรือตัวแทนจำเลยซื้อสินค้าโจทก์วันไหนบ้าง อะไรบ้างแต่ละครั้งมีราคาเท่าใดสำเนาเอกสารท้ายฟ้องก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไร จำเลยไม่สามารถเข้าใจได้ว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์เมื่อใด ค่าอะไร จำนวนเท่าใดฟ้องโจทก์จึงเคลือบคลุม โจทก์ฟ้องคดีนี้เกินกว่า 2 ปี นับแต่จำเลยผิदनัดชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ จำเลยไม่เคยมีนิติสัมพันธ์และเป็นหนี้บริษัทเซ็นโทซ่า จำกัดบริษัทเซ็นโทซ่า จำกัด จึงไม่มีสิทธิมอบอำนาจให้นางสาวกุลสุณีย์ ชินจตุรภัทร ฟ้องคดีนี้แทน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2533 จำเลยทำสัญญาซื้อสินค้าเงินเชื่อจากบริษัทเซ็นโทซ่าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด แต่ได้ชำระค่าสินค้าเงินเชื่อเสร็จสิ้นไปตามสัญญาแล้ว วันที่ 8 กรกฎาคม 2534จำเลยไม่เคยชำระเงิน 8,894 บาท และยังคงชำระค่าสินค้าเงินเชื่อจำนวน 116,000 บาท เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 และ 4 เป็นเอกสารที่นางสาวกุลสุณีย์กับพวกจัดทำขึ้นเองโจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 116,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2534จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องไม่เกิน15,513 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสอบจำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายศาลฎีกาจำต้องถือ ข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวน

ปัญหาตามฎีกาจำเลยมีว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ที่จำเลยฎีกาว่า คำฟ้อง ระบุชื่อโจทก์ว่า บริษัทเซ็นโทซ่าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด แต่หนังสือรับรองเอกสาร ทำยฟ้องระบุชื่อโจทก์ว่าบริษัทเซ็นโทซ่า จำกัด เป็นการขัดแย้งกันนั้น เห็นว่า เมื่อ ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์แก้ไขคำฟ้องเป็นว่าโจทก์ชื่อบริษัทเซ็นโทซ่า จำกัด หรือ บริษัทเซ็นโทซ่าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด แล้วชื่อของโจทก์จึงหาขัดแย้งกันไม่ ส่วน ที่จำเลยฎีกาว่าคำฟ้องของโจทก์มิได้ระบุว่าจำเลยหรือตัวแทนซื้อสินค้าจากโจทก์วัน ไหนสินค้าอะไรบ้าง และซื้อครั้งละเท่าไรเป็นคำฟ้องที่บรรยายไม่ชัดเจนนั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเป็นลูกค้าโจทก์ประเภทซื้อสินค้าเงินเชื่อจำเลยและลูกค้า ในความรับผิดชอบของจำเลยได้นำบัตรซื้อสินค้าเงินเชื่อมาซื้อสินค้าไปจากโจทก์ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2533ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2534 จำเลยชำระค่าสินค้า บางส่วนแล้วคงค้างชำระ 116,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย เห็นว่า คำฟ้องของโจทก์ได้ แสดงโดยชัดเจนซึ่งสภาพแห่งข้อหาและคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่ง ข้อหาแล้ว ส่วนรายละเอียดตามที่จำเลยฎีกานั้น เป็นเรื่องที่โจทก์จะนำสืบในชั้น พิเคราะห์คำฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ปัญหาสุดท้ายตามฎีกาจำเลยมีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่จำเลยฎีกาว่า ตาม สัญญาบัตรเครดิตเซ็นโทซ่าเอกสารหมายเลข 1 ผู้เป็นคู่สัญญาคือบริษัทเซ็นโทซ่า ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัดผู้ขายกับจำเลยผู้ซื้อ แต่บริษัทเซ็นโทซ่าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัดมิใช่นิติบุคคลตามกฎหมายตามเอกสารหมายเลข 1 ปรากฏว่านายเขียน ชินจตุร ภัทร ลงชื่อเป็นคู่สัญญาเท่านั้นไม่เกี่ยวกับบริษัทเซ็นโทซ่า จำกัด แต่อย่างใด บริษัท

เซ็นโทซ่า จำกัดจึงไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับจำเลยไม่ใช่เจ้าหนี้ จึงไม่มีอำนาจฟ้องในชั้นอุทธรณ์จำเลยได้อุทธรณ์ปัญหานี้ด้วยแต่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัยอ้างว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นเนื่องจากจำเลยมิได้ยกขึ้นต่อสู้ในคำให้การ เห็นว่า จำเลยให้การไว้ว่า จำเลยไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ และไม่เคยเป็นหนี้บริษัทเซ็นโทซ่า จำกัด บริษัทดังกล่าวไม่มีสิทธิมอบอำนาจให้นางสาวกุลสัณีย์ ชินจตุรภัทร ฟ้องคดีนี้แทนข้อที่จำเลยยกขึ้นอุทธรณ์และฎีกาดังกล่าวจึงเป็นข้อที่จำเลยยกขึ้นต่อสู้มาตั้งแต่ศาลอุทธรณ์แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหานี้ไปเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัย ข้อเท็จจริงได้ความตามที่โจทก์นำสืบว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใช้ชื่อว่าบริษัทเซ็นโทซ่า จำกัด มีนายเขียน ชินจตุรภัทร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน ตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข.1 แต่ใช้ชื่อในทางการค้าว่าเซ็นโทซ่าดีพาร์ทเมนต์สโตร์มีสถานที่ตั้งอยู่แห่งเดียวกับสถานที่ตั้งของบริษัทเซ็นโทซ่าจำกัด จำเลยเบิกความยอมรับว่าได้ทำสัญญาบัตรเครดิตเซ็นโทซ่าอันเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าเงินเชื่อกับบริษัทเซ็นโทซ่าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด บริษัทดังกล่าวกับบริษัทเซ็นโทซ่า จำกัด เป็นห้างสรรพสินค้ามีแห่งเดียวในจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ แม้สัญญาซื้อขายสินค้าเงินเชื่อตามเอกสารหมายเลข.1 จะระบุชื่อโจทก์ว่าบริษัทเซ็นโทซ่าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด ก็หมายถึงบริษัทเซ็นโทซ่า จำกัด โจทก์ในคดีนี้นั้นเองเพราะบริษัทเซ็นโทซ่าดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด มิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแต่อย่างใด หากแต่เป็นชื่อที่โจทก์ใช้ในทางการค้าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยทำสัญญาบัตรเครดิตเซ็นโทซ่าหรือสัญญาซื้อขายสินค้าเงินเชื่อกับโจทก์ตามที่โจทก์ฟ้องและนำสืบโจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน

(สิงหะ สัตยธรรม-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ